P U T U S A N

Nomor 219 K/Mil/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**VETA DWI SUSANTO;**
Pangkat/NRP	:	Kopda/31090039090387;
Jabatan	:	Tabanmonranpur-2 Ton-3/III;
Kesatuan	:	Denpal Divif 1 Kostrad;
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banyuasin, Palembang/2 Maret 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Agama	:	Islam;
Tempat Tinggal	:	Perumahan Bukit Waringin Blok M 15 Nomor 6, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2026, kemudian dibebaskan pada tanggal 12 Juli 2026;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 24 Februari 2026 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa VETA DWI SUSANTO, Kopda, NRP 31090039090387 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

  a. Pidana Pokok : 3 (tiga) tahun, dipotong seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan;

  b. Mohon agar Terdakwa ditahan;

- Mengajukan barang bukti berupa:

  1) Berupa surat:

     - 2 (dua) halaman Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5192/VIII/RES.9.5/2025/Puslabfor tanggal 25 Agustus 2025 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 4535/NNF/2025 atas nama Kopda VETA DWI SUSANTO NRP 31090039090387 Jabatan Tabanmonranpur-2 Ton-3/III Kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad;

     Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

  2) Berupa barang-barang:

     a) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa, dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

     b) 4 (empat) buah pipet kaca ukuran 5 cm setelah diperiksa dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

c) 1 (satu) buah alat tes merek Egens Doa Test 6 (enam) parameter;

d) 1 (satu) buah cangklong bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 22-K/PM.II-08/AD/I/2026 tanggal 25 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu VETA DWI SUSANTO, Kopda, NRP 31090039090387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Berupa barang-barang:
      1) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tak tersisa setelah diperiksa, dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;
      2) 4 (empat) buah pipet kaca ukuran 5 (lima) cm setelah diperiksa dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

3) 1 (satu) buah alat tes merek Egens Doa Test 6 (enam) parameter;
4) 1 (satu) buah cangklong bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 2 (dua) halaman Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/5192/VIII/RES.9.5/2025/Puslabfor tanggal 25 Agustus 2025 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB. 4535/NNF/2025 atas nama Kopda VETA DWI SUSANTO NRP 31090039090387 Jabatan Tabanmonranpur-2 Ton-3/III Kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 22-K/PMT-II/BDG/AD/III/2026 tanggal 11 Mei 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mohammad Iswadi, S.H., Letkol Chk, NRP 2920050550670;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 22-K/PM.II-08/AD/I/2026 tanggal 25 Februari 2026 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/22-K/PM II-08/AD/VI/2026 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2026, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2026 dari Oditur Militer pada Odituran Militer II-07 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 15 Juni 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Odituran Militer II-07 Jakarta pada tanggal 25 Mei 2026 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 15 Juni 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa. Putusan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan, karenanya mohon untuk memperbaiki pidana Terdakwa dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Militer II-08 Jakarta (sekarang Pengadilan Militer II-06 Jakarta) yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I bagi diri sendiri" dan penjatuhan pidananya selama 1 (satu) tahun, tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara Terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 08.10 WIB Saksi-3 Lettu Cpl Novi Riyanto, S.Tr. (Han) memerintahkan Serka Sutono memasukkan Terdakwa ke dalam sel Kesatuan karena tidak mengikuti apel pagi. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Saksi-2 Praka Fahrizal bersama dengan staf Intel Divif 1 Kostrad yaitu Serka Rama dan Serda Jimmy melakukan tes urine Terdakwa menggunakan alat *drugs test* merek Egens Doa Test 6 (enam) Parameter dengan hasil positif (+) mengandung MET (Metamfetamina) dan AMP (Amfetamina). Setelah dilakukan penyidikan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika sejak Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Terdakwa terakhir mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli secara *online* pada Sabtu 5 Juli 2025 pukul 16.00 WIB dengan memesan melalui WhatsApp tetapi Terdakwa tidak mengenal penjualnya. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank Aladin Syariah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menggunakan alat isap dan pipet kaca pemberian dari almarhum Bonar pada bulan April 2025;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Nomor LAB: 4535/NNF/2025 tanggal 19 Agustus 2025 hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer sebagaimana telah dipertimbangkan secara cermat oleh *judex facti*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa alasan kasasi Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Dengan demikian beralasan untuk menguatkan putusan *judex facti;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER II-07 JAKARTA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa,** tanggal **11 Agustus 2026**, oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **serta Sri Indah Rahmawati, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	**Hidayat Manao, S.H., M.H.**
Ttd.	
Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

ditandatangani secara elektronik

Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H.
Marsekal Pertama TNI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)